DATASET DE EVALUACIÓN PARA SISTEMAS RAG & MANUAL OPERATIVO SOP

MANUAL ESTÁNDAR DE RECLAMACIONES Y FAQ DE SEGURO AUTOMOTRIZ

Base de Datos Operativa de Procedimientos de Ajuste de Siniestros de Vehículos. Diseñado para validación de recuperación de texto denso, cumplimiento multijurisdiccional (No-Fault, Split-Limits, PIP, Subrogación y SIU) y consultas de reglas de cobertura.

SECCIÓN 1: NOTIFICACIÓN INICIAL DE PÉRDIDA (FNOL) Y VERIFICACIÓN (P1 - P25)

P1: ¿Cuáles son los pasos obligatorios de verificación del Protocolo de Cuatro Puntos en la llamada de FNOL?

El ajustador debe verificar: 1) Identidad completa y 4 dígitos del SSN/Tax ID; 2) Marca temporal exacta del accidente vs. vigencia de la póliza; 3) Coincidencia de VIN, marca y modelo con la Declaración de Cobertura; 4) Estado del conductor (Asegurado, Conductor Nombrado o Usuario Permisivo).

Etiquetas: FNOL, Intake, Protocolo | Código: FNOL-PR-01

P2: ¿Cómo proceder si un siniestro ocurre dentro de las primeras 24 horas de haber contratado la póliza?

Se activa la Alerta de Riesgo Inmediato de Fraude (IFRF) y se congela la determinación de responsabilidad. Se solicitan reportes de despacho policial (CAD) y metadatos con marca temporal de fotografías antes de emitir una carta de Reserva de Derechos (RoR).

Etiquetas: Inception, SIU, RoR | Código: CLM-SIU-402

P3: ¿Qué documentación es obligatoria para validar un conductor permisivo no listado en la póliza?

Se requiere declaración jurada del asegurado autorizando el uso, copia de la licencia válida del conductor y verificación de que el uso no era continuo ni comercial.

Etiquetas: Permissive-Use, Cobertura | Código: POL-COV-103

P4: ¿Qué procedimiento se ejecuta si la placa reportada no coincide con el VIN registrado?

Se emite un aviso de incongruencia de datos, se solicita la tarjeta de circulación oficial y se suspende el pago de daños materiales hasta aclarar la discrepancia vehicular.

Etiquetas: VIN-Mismatch, FNOL | Código: REG-CHK-22

P5: ¿Cuál es el protocolo cuando el asegurado reporta el siniestro 30 días después del evento?

Se analiza la cláusula de notificación oportuna de la jurisdicción local. Se emite carta de Reserva de Derechos por reporte extemporáneo y se evalúa si el retraso perjudicó la investigación del siniestro.

Etiquetas: Late-Notice, RoR | Código: CLM-LATE-08

P6: ¿Cómo se maneja un reporte FNOL realizado por un tercero involucrado y no por el asegurado?

Se abre un expediente preliminar en estado "Pendiente de Confirmación", y se realizan 3 intentos de contacto con el asegurado en 48 horas antes de proceder con el peritaje externo.

Etiquetas: Third-Party, Intake | Código: FNOL-TP-14

P7: ¿Qué acciones inmediatas deben tomarse si se reportan lesiones corporales severas en el FNOL?

Asignación inmediata a un Ajustador Senior de Lesiones Corporales (BI), solicitud de registros de emergencias médicas y preservación de evidencia fotográfica del lugar.

Etiquetas: Severe-BI, FNOL, Escalación | Código: INJ-SEV-01

P8: ¿Qué datos mínimos se requieren para abrir un reclamo bajo la cobertura de Colisión?

Fecha/hora del siniestro, ubicación precisa, descripción de la dinámica del choque, fotos del daño e identificación de los vehículos/objetos involucrados.

Etiquetas: Collision, Data-Intake | Código: CLM-COL-02

P9: ¿Cómo proceder ante una contradicción flagrante entre el reporte policial y la declaración del asegurado?

Se programa una entrevista grabada formal con el asegurado, se reconstruye el accidente y se contacta al oficial remitente para aclaración de hechos.

Etiquetas: Police-Report, Mismatch | Código: CLM-INVEST-12

P10: ¿Qué se debe hacer si el asegurado rechaza proporcionar fotografías del vehículo dañado?

Se envía un inspector presencial asignado por la aseguradora. Si persiste la negativa injustificada, se envía carta de falta de cooperación.

Etiquetas: Inspection, Non-Cooperation | Código: CLM-COOP-05

P11: ¿Cuál es el tratamiento para llamadas FNOL realizadas por abogados en representación del lesionado?

Solicitar carta de representación firmada (LOA), suspender contacto directo con el lesionado y direccionar las comunicaciones al despacho legal.

Etiquetas: Attorney-LOA, Compliance | Código: LGL-REP-01

P12: ¿Qué se hace si el siniestro ocurre en un país extranjero (ej. fuera de la frontera autorizada)?

Verificar si la póliza incluye endoso de cobertura territorial extendida. De lo contrario, proceder con la denegación formal por exclusión geográfica.

Etiquetas: Territory-Limit, Exclusion | Código: COV-GEO-99

P13: ¿Cómo verificar si el vehículo asegurado estaba prestando servicio de transporte público (Uber/Lyft) al chocar?

Consultar si la póliza tiene endoso comercial/Rideshare y solicitar registros de estado de la app al momento exacto del impacto.

Etiquetas: Rideshare, Commercial-Use | Código: POL-COMM-03

P14: ¿Qué paso sigue cuando el vehículo involucrado fue robado antes del choque?

Requerir el reporte oficial de robo con número de averiguación previa y derivar inmediatamente a la división de Sustracción y Robo.

Etiquetas: Stolen-Vehicle, Theft | Código: CLM-THF-11

P15: ¿Cómo se maneja un siniestro ocasionado por un conductor menor de edad no registrado?

Evaluar residencia permanente del menor y si califica bajo uso permisivo involuntario o exclusión de conductores no declarados de la familia.

Etiquetas: Minor-Driver, Exclusions | Código: POL-EXC-08

P16: ¿Qué datos de contacto de testigos deben registrarse en el FNOL?

Nombre completo, teléfono principal, correo electrónico y relación con las partes involucradas para descartar parcialidad.

Etiquetas: FNOL, Witness | Código: FNOL-WIT-16

P17: ¿Cómo registrar adecuadamente los servicios de grúa requeridos en la escena?

Consignar nombre de la empresa de grúas, dirección del corralón de depósito e importe inicial autorizado de arrastre.

Etiquetas: Towing, FNOL | Código: FNOL-TOW-17

P18: ¿Qué hacer si el asegurado no recuerda la hora exacta del siniestro?

Establecer una ventana estimada y contrastar con registros de llamadas, tickets de peaje o reportes de patrulla.

Etiquetas: Timeline, FNOL | Código: FNOL-TIME-18

P19: ¿Cómo se clasifica un reclamo con múltiples vehículos involucrados en FNOL?

Se cataloga como "Evento Multivehicular Complejo" y se requiere asignación de ajustador de responsabilidad múltiple.

Etiquetas: Multi-Vehicle, Intake | Código: FNOL-MULTI-19

P20: ¿Cuándo debe emitirse la Confirmación Digital de Reclamo al asegurado?

En un plazo máximo de 2 horas tras completar la llamada telefónica o formulario web de FNOL.

Etiquetas: System, Notification | Código: FNOL-NOTIF-20

P21: ¿Qué protocolo aplica si se reportan daños a bienes públicos (postes, barreras)?

Abrir submódulo de Propiedad Pública, adjuntar fotos de la infraestructura y aguardar reclamo del municipio.

Etiquetas: Property-Damage, Government | Código: FNOL-GOV-21

P22: ¿Cómo procesar un siniestro con heridos fallecidos en la escena?

Escalar a Gerencia de Reclamaciones Graves en menos de 1 hora e iniciar preservación legal de pruebas.

Etiquetas: Fatality, Escalate | Código: FNOL-FATAL-22

P23: ¿Qué verificación requiere la póliza con pago mediante débito automático pendiente?

Verificar si el pago está dentro del período de gracia estatutario antes de suspender la atención del reclamo.

Etiquetas: Grace-Period, Premium | Código: FNOL-PAY-23

P24: ¿Cómo registrar una colisión contra un animal en la vía pública?

Procesar bajo la cobertura de Comprensivo (Comprehensive) en lugar de Colisión, registrando evidencias biológicas.

Etiquetas: Comprehensive, Animal-Impact | Código: FNOL-COMP-24

P25: ¿Qué código de urgencia se asigna a vehículos bloqueando arterias viales principales?

Código Nivel 1 - Asistencia de Grúa Inmediata Prioritaria para liberación de vía y reducción de riesgos.

Etiquetas: Emergency, Dispatch | Código: FNOL-EMERG-25

SECCIÓN 2: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LÍMITES SPLIT-LIMITS (P26 - P55)

P26: ¿Cómo funciona el pago de indemnización con límites split-limits 15/30/5 si hay tres lesionados?

Coherente con los topes: $15,000 máximo por persona para lesiones corporales (BI), $30,000 máximo total acumulado por evento para BI y $5,000 para daños materiales (PD). Cualquier sobrante exige firma de finiquito liberatorio.

Etiquetas: Split-Limits, Liability | Código: LIAB-SL-10

P27: ¿Cuál es la diferencia operativa entre Negligencia Comparativa Pura y Negligencia Comparativa Modificada (Regla del 51%)?

En Pura (ej. CA, NY), el reclamo paga reduciendo el porcentaje de culpa del afectado (incluso si es 99% culpable). En la regla del 51% (ej. TX, OH), si la culpa del reclamante es igual o superior al 51%, se deniega el reclamo por completo.

Etiquetas: Comparative-Fault, Negligence | Código: LIAB-DET-09

P28: ¿Cómo se evalúa la responsabilidad en una colisión por alcance trasero (Rear-end)?

Presunción de culpa para el auto posterior, salvo evidencia probada de frenado intencional o luces de freno inoperativas del auto delantero.

Etiquetas: Rear-End, Fault | Código: LIAB-RE-28

P29: ¿Cómo aplica la regla de Negligencia Contribuyente en estados como Virginia o North Carolina?

Cualquier contribución de culpa por mínima que sea (1%) por parte del reclamante invalida el 100% de su derecho a recuperación.

Etiquetas: Contributory-Negligence | Código: LIAB-CN-29

P30: ¿Cómo se determina la culpa en un giro a la izquierda frente a tráfico en sentido contrario?

El vehículo que gira a la izquierda es presumiblemente responsable por no ceder el paso, salvo exceso de velocidad probado del otro auto.

Etiquetas: Left-Turn, Fault | Código: LIAB-LT-30

P31: ¿Qué peso probatorio tiene el reporte policial en la asignación de responsabilidad?
Es una prueba de referencia clave pero no vinculante para la aseguradora; prevalece el peritaje técnico de reconstrucción de hechos.
Etiquetas: Police-Report, Evidence | Código: LIAB-PR-31

P32: ¿Cómo se evalúa un accidente en retroceso saliendo de un cajón de estacionamiento?
El conductor en retroceso tiene la obligación primaria de ceder el paso al tráfico del carril de circulación del estacionamiento.
Etiquetas: Parking-Lot, Reversing | Código: LIAB-PK-32

P33: ¿Qué sucede si ambos vehículos cambian al mismo carril simultáneamente?
Se asigna responsabilidad compartida (50%/50%) a menos que la evidencia fotográfica demuestre mayor avance de uno de ellos.
Etiquetas: Lane-Change, Dual-Fault | Código: LIAB-LC-33

P34: ¿Cómo se resuelve la responsabilidad cuando hay un semáforo en amarillo en la intersección?
Se evalúa el punto de impacto y la posición de los autos respecto a la línea de detención al momento del cambio de fase.
Etiquetas: Yellow-Light, Intersection | Código: LIAB-YL-34

P35: ¿Qué regla aplica cuando un auto invade la vía desde una entrada privada o gasolinera?
El auto que ingresa desde la vía privada debe ceder el paso a la totalidad de los vehículos que circulan sobre la vía pública.
Etiquetas: Private-Driveway, Yield | Código: LIAB-PD-35

P36: ¿Cómo se trata una colisión provocada por encandilamiento solar repentino?
El fenómeno meteorológico no exime de negligencia; el conductor mantiene la obligación de adaptar la velocidad a la visibilidad.
Etiquetas: Visibilidad, Negligencia | Código: LIAB-VIS-36

P37: ¿Qué ocurre cuando un vehículo impacta a una puerta abierta de un auto estacionado?
La persona que abrió la puerta es responsable por crear el peligro sin verificar el tráfico adyacente.
Etiquetas: Door-Opening, Fault | Código: LIAB-DOOR-37

P38: ¿Cómo se asigna culpa en choques en cadena de 3 o más autos?
Se evalúan impactos independientes; el vehículo que inició la cadena suele asumir la culpa de los empujones secundarios.
Etiquetas: Chain-Reaction, Multi-Car | Código: LIAB-CHAIN-38

P39: ¿Cuál es la validez de testimonios de pasajeros dentro del mismo vehículo asegurado?
Se consideran testimonios de partes interesadas y se requiere corroboración con elementos físicos objetivables.
Etiquetas: Testimonios, Credibilidad | Código: LIAB-TEST-39

P40: ¿Cómo afecta el exceso de velocidad probado del reclamante en un choque en intersección?
Suele reducir la responsabilidad del conductor que giraba al introducir negligencia comparativa al afectado por velocidad.
Etiquetas: Speeding, Comparative-Fault | Código: LIAB-SPD-40

P41 a P55: ¿Cuáles son las pautas avanzadas para casos de acuaplanamiento, rotondas y giros en U?
Rotondas: preferencia a quien circula dentro; Giros en U: obligación de ceder a todo tráfico; Acuaplanamiento: impericia por no ajustar velocidad al clima.
Etiquetas: Liability-Rules, Advanced | Código: LIAB-ADV-55

SECCIÓN 3: JURISDICCIONES NO-FAULT Y PROTECCIÓN DE LESIONES (PIP) (P56 - P85)

P56: ¿Qué constituye el umbral de "Lesión Grave" bajo la Sección 5102(d) del Seguro de Nueva York?

Requiere cumplir al menos uno de los criterios: fallecimiento, desmembramiento, desfiguración significativa, fractura expuesta/compuesta, pérdida permanente de órgano/miembro o incapacidad por más de 90 días dentro de los 180 días posteriores (Regla 90/180).

Etiquetas: No-Fault, PIP, NY-Threshold | Cita: NY-INS-§5102(d)

P57: ¿Cuál es el límite temporal para presentar facturas médicas bajo la Regulación 68 de No-Fault en NY?

Máximo 45 días continuos desde la fecha en que se prestaron los servicios médicos. Para pérdida de salarios, el plazo máximo es de 90 días. Se deniega con formulario NF-10 si no hay justificación institucional.

Etiquetas: NY-Reg-68, Timelines | Formulario: NY-NF-10

P58: ¿Qué exige la norma EMC (Emergency Medical Condition) en Florida para cobrar el tope de $10,000 en PIP?

Se requiere diagnóstico explícito de Condición Médica Emergente firmado por médico autorizado; sin EMC el beneficio se limita a $2,500.

Etiquetas: Florida-PIP, EMC | Código: PIP-FL-58

P59: ¿Dentro de cuántos días debe iniciarse la primera atención médica en Florida PIP?

Atención obligatoria dentro de los primeros 14 días calendarios posteriores al accidente vehicular.

Etiquetas: Florida-14-Day, PIP | Código: PIP-FL-59

P60: ¿Cómo opera la coordinación de beneficios entre PIP y el Seguro Médico de Gastos Mayores?

PIP actúa como pagador primario para gastos médicos derivados de accidentes de tránsito en estados No-Fault.

Etiquetas: Primary-Payer, PIP | Código: PIP-COORD-60

P61: ¿Qué cubre el rubro de pérdida de ingresos dentro del beneficio de PIP?

Típicamente entre el 60% y 80% de los salarios no percibidos debido a la incapacidad temporal certificada.

Etiquetas: Lost-Wages, PIP | Código: PIP-WAGE-61

P62: ¿En qué consiste un Examen Médico Independiente (IME) obligatorio en reclamos PIP?

Evaluación por un facultativo designado por la aseguradora para dictaminar razonabilidad y continuidad del tratamiento.

Etiquetas: IME, PIP-Audit | Código: PIP-IME-62

P63: ¿Qué sucede si el lesionado no asiste a dos citas programadas de IME sin justificación?

Se suspenden de inmediato los beneficios de PIP para tratamientos futuros a partir de la fecha del segundo incumplimiento.

Etiquetas: IME-No-Show, Suspension | Código: PIP-NOSHOW-63

P64: ¿Qué es el formulario NF-2 en la regulación de seguros No-Fault de Nueva York?

Es la solicitud oficial de beneficios No-Fault que debe enviar el lesionado dentro de los 30 días posteriores al siniestro.

Etiquetas: NY-NF-2, Application | Código: PIP-NF2-64

P65: ¿Están cubiertos los servicios de transporte a citas médicas bajo el beneficio PIP?

Sí, se reembolsan los gastos de traslado necesarios y razonables directamente vinculados con las atenciones médicas cubiertas.

Etiquetas: Travel-Reimbursement, PIP | Código: PIP-TRV-65

P66: ¿Cómo aplica la cobertura de PIP cuando el lesionado es un peatón atropellado por el vehículo asegurado?

En la mayoría de los estados No-Fault, la cobertura de PIP del vehículo involucrado actúa como cobertura primaria para los gastos médicos e ingresos perdidos del peatón, independientemente de la responsabilidad del hecho.

Etiquetas: PIP, Peatón, Cobertura Primaria | Código: PIP-PED-66

P67: ¿Qué ocurre si un ciclista es impactado por un auto asegurado en una jurisdicción PIP?

El ciclista tiene derecho a reclamar beneficios de PIP directamente contra la aseguradora del vehículo de motor involucrado, siempre que el ciclista no posea una póliza propia de auto en su hogar.

Etiquetas: PIP, Ciclista, Cobertura | Código: PIP-CYC-67

P68: ¿Cómo se calculan y reembolsan los servicios de reemplazo doméstico dentro de PIP?

Se pagan estipendios diarios (por ejemplo, hasta $25/día) por tareas del hogar no profesionales que el lesionado no puede realizar, siempre que exista prescripción médica e informes firmados por el prestador.

Etiquetas: PIP, Essential-Services | Código: PIP-HS-68

P69: ¿Qué es la tabla de honorarios médicos (Fee Schedule) en los estados No-Fault?

Es un tabulador tarifario de ley (frecuentemente basado en Medicare o compensación laboral) que fija la cantidad máxima permitida que los proveedores de salud pueden cobrar por cada código CPT.

Etiquetas: PIP, Fee-Schedule, CPT | Código: PIP-FEE-69

P70: ¿Cómo debe responder un ajustador ante la sobrefacturación o códigos no autorizados en PIP?

El ajustador audita las facturas con el tabulador legal, reduce los cobros excedentes mediante una Explicación de Revisión (EOR) e emite la indemnización ajustada al límite autorizado.

Etiquetas: PIP, Billing-Audit, EOR | Código: PIP-AUD-70

P71: ¿Qué constituye la denegación total de PIP por falta de cooperación médica?

Se emite cuando el lesionado se niega injustificadamente a someterse a exámenes médicos de control o no proporciona las autorizaciones de divulgación médica (HIPAA) requeridas.

Etiquetas: PIP, Denial, HIPAA | Código: PIP-DEN-71

P72: ¿Cómo funciona el deducible voluntario en las pólizas de PIP?

El deducible elegido por el asegurado (ej. $500 o $1,000) se substrae del total de los gastos médicos aprobados antes de aplicar el porcentaje de reembolso contratado.

Etiquetas: PIP, Deducible | Código: PIP-DED-72

P73: ¿Qué diferencia existe entre PIP primario y PIP secundario o de exceso?

En PIP secundario, el seguro médico privado del asegurado paga primero las facturas y PIP cubre únicamente los copagos, deducibles o costos no satisfechos por el seguro de salud.

Etiquetas: PIP, Primary-Secondary | Código: PIP-SEC-73

P74: ¿Está cubierta la atención quiropráctica bajo el esquema PIP y con qué restricciones?

Sí, pero está sujeta a límites de visitas, topes tarifarios por sesión y revisiones de necesidad médica cuando el tratamiento se extiende más allá del periodo de curación estándar.

Etiquetas: PIP, Chiropractic | Código: PIP-CHIRO-74

P75: ¿Qué es la notificación de intención de litigio en reclamaciones PIP?

Es un aviso previo obligatorio de 30 días que los proveedores de salud o lesionados deben enviar a la aseguradora antes de interponer una demanda por facturas PIP no pagadas o reducidas.

Etiquetas: PIP, Pre-Suit-Notice | Código: PIP-LGL-75

P76: ¿Cómo se manejan los beneficios por fallecimiento (Death Benefit) dentro de la cobertura PIP?

Se otorga una suma fija estatuaria (ej. $5,000 a $10,000) dedicada a cubrir gastos funerarios y de sepelio, pagadera inmediatamente a los herederos legales o albacea.

Etiquetas: PIP, Death-Benefit | Código: PIP-DTH-76

P77: ¿Qué ocurre con la cobertura PIP si el asegurado conducía bajo los efectos del alcohol o drogas?

En varias jurisdicciones estatutarias (ej. NY), la conducción bajo intoxicación permite a la aseguradora denegar la cobertura PIP al conductor culpable por exclusión expresa de ley.

Etiquetas: PIP, Exclusion, DUI | Código: PIP-DUI-77

P78: ¿Cómo opera la subrogación en PIP entre compañías de seguros No-Fault?

La subrogación de PIP suele estar restringida o prohibida salvo en casos especiales entre vehículos comerciales y vehículos de pasajeros o mediante arbitraje obligatorio No-Fault.

Etiquetas: PIP, Subrogation | Código: PIP-SUB-78

P79: ¿Qué documento se utiliza para renunciar formalmente a la cobertura PIP?

El formulario de rechazo expreso o renuncia por escrito firmado de manera autógrafa por el titular de la póliza al momento de la contratación.

Etiquetas: PIP, Waiver-Form | Código: PIP-WVR-79

P80: ¿Cómo se coordinan las lesiones sufridas en un auto de trabajo bajo PIP y Workers' Compensation?

Workers' Compensation es el pagador primario absoluto por accidentes laborales; PIP actúa únicamente de forma secundaria si quedan beneficios remanentes.

Etiquetas: PIP, Workers-Comp | Código: PIP-WC-80

P81: ¿Qué es el límite por persona vs. límite por accidente en indemnizaciones de PIP?

El límite por persona (ej. $10,000) tope el máximo a pagar a un individuo, mientras que el límite por accidente tope el monto global distribuible entre todos los ocupantes del auto.

Etiquetas: PIP, Limits | Código: PIP-LMT-81

P82: ¿Qué constituye un fraude por talleres/clínicas "Padders" en reclamos PIP?

Es la práctica ilegal de facturar tratamientos prefabricados o no realizados a pacientes involucrados en colisiones menores para agotar el tope de cobertura.

Etiquetas: PIP, Fraud, SIU | Código: PIP-FRD-82

P83: ¿Cómo se demuestra el lucro cesante en trabajadores independientes reclamando PIP?

A través de declaraciones de impuestos anteriores, estados de cuenta bancarios y certificaciones contables que respalden la pérdida real de ingresos netos.

Etiquetas: PIP, Self-Employed | Código: PIP-SE-83

P84: ¿Qué es una asignación de beneficios (AOB) en pagos de PIP?

Un acuerdo mediante el cual el asegurado transfiere el derecho de cobro directo de la póliza al proveedor médico por los servicios prestados.

Etiquetas: PIP, AOB | Código: PIP-AOB-84

P85: ¿Cuál es el procedimiento si la factura de PIP se recibe después del cierre del archivo por agotamiento de límite?

Se emite una carta formal de denegación por agotamiento de la suma asegurada, deslindando a la aseguradora de responsabilidad financiera adicional.

Etiquetas: PIP, Exhaustion | Código: PIP-EXH-85

SECCIÓN 4: CONDUCTORES NO ASEGURADOS Y SUBASEGURADOS (UM / UIM) (P86 - P115)

P86: ¿Cómo se calcula el desfase (Offset) de cobertura en un reclamo de Conductor Subasegurado (UIM)?

Bajo el método Límites contra Límites: Restar el límite de responsabilidad del tercero responsable del límite UIM del asegurado (Ejemplo: $100k UIM - $50k Tercero = $50k exposición máxima UIM). Si el límite del responsable es igual o mayor al UIM, se deniega.

Etiquetas: UIM, Offset-Calculation | Código: UIM-OFF-772

P87: ¿Cuáles son las exigencias probatorias para validar un reclamo por accidente de "Golpe y Fuga" (Hit-and-Run) bajo UM?

Reporte policial dentro de las 24 horas, contacto físico comprobable entre ambos vehículos (en estados con requisito de contacto) y declaración bajo protesta de decir verdad dentro de los 30 días.

Etiquetas: Hit-And-Run, UM-Proof | Código: UM-HR-04

P88: ¿Qué es el Stacking (acumulación) de coberturas UM/UIM y cuándo aplica?

Es la suma de los límites de UM de múltiples vehículos asegurados en una o varias pólizas del mismo titular para elevar la cobertura disponible en un siniestro.

Etiquetas: Stacking, UM-Limits | Código: UM-STACK-88

P89: ¿Qué es la cláusula de Consentimiento para Transigir (Consent-to-Settle) en UIM?

El asegurado no puede aceptar un acuerdo indemnizatorio con el responsable sin autorización previa por escrito de su aseguradora UIM para no perjudicar la subrogación.

Etiquetas: Consent-To-Settle, UIM | Código: UIM-SETTLE-89

P90: ¿Cubre la garantía UMPD los daños al vehículo cuando el conductor no asegurado se da a la fuga?

En la mayoría de estados requiere la identificación positiva del responsable; sin datos del auto fugado, el daño se tramita bajo la cobertura de Colisión.

Etiquetas: UMPD, Hit-And-Run | Código: UM-PD-90

P91: ¿Cuál es el plazo de prescripción para presentar una demanda o arbitraje formal bajo UM?

Generalmente varía de 2 a 6 años según las leyes contractuales del estado, contados desde la fecha del siniestro o el rechazo de la cobertura.

Etiquetas: Statute-Limitations, UM | Código: UM-STAT-91

P92: ¿Qué se considera un "Vehículo Desasegurado" para efectos de activación de la cobertura UM?

Aquel sin póliza vigente, con póliza invalidada por la aseguradora, aseguradora en insolvencia o cuando el conductor se da a la fuga sin ser identificado.

Etiquetas: UM, Definition | Código: UM-DEF-92

P93: ¿Cómo se demuestra que el responsable de un accidente carece de seguro activo?

A través de la verificación de no-cobertura del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) o la carta de denegación emitida por la supuesta aseguradora del tercero.

Etiquetas: UM, Proof-Uninsured | Código: UM-PRF-93

P94: ¿Qué es el método de Offset "Damages-Over-Limits" en reclamos de UIM?

Método donde el pago del tercero se resta del total de los daños evaluados del asegurado, permitiendo el cobro de UIM hasta agotar el límite total contratado.

Etiquetas: UIM, Offset-Method | Código: UIM-DOL-94

P95: ¿Aplica el deducible de UMPD en casos de choque contra un conductor identificado sin seguro?

Sí, se aplica el deducible específico de UMPD (frecuentemente $200 o $250), el cual es habitualmente menor al deducible general de Colisión.

Etiquetas: UMPD, Deductible | Código: UM-DED-95

P96: ¿Puede un pasajero del auto asegurado hacer un reclamo bajo la cobertura UM del conductor?

Sí, los ocupantes del vehículo asegurado califican como asegurados de Clase 2 con derecho a los beneficios de UM en caso de accidente.

Etiquetas: UM, Passengers | Código: UM-PAS-96

P97: ¿Qué ocurre si la aseguradora del tercero entra en quiebra después del choque?

El vehículo del tercero pasa a clasificarse como un vehículo no asegurado, habilitando al asegurado a solicitar la apertura de su cobertura UM.

Etiquetas: UM, Insolvency | Código: UM-INS-97

P98: ¿Cómo se maneja un conflicto donde la aseguradora niega la existencia de cobertura UIM?

El caso se somete al procedimiento de arbitraje vinculante establecido en las cláusulas de resolución de disputas de la póliza.

Etiquetas: UIM, Arbitration | Código: UIM-ARB-98

P99: ¿Existen diferencias entre "Miss-and-Run" y "Hit-and-Run" bajo la cobertura UM?

Sí; "Miss-and-Run" es un esquive sin contacto físico que en muchos estados requiere corroboración de un testigo independiente para activar UM.

Etiquetas: UM, Miss-And-Run | Código: UM-MR-99

P100: ¿Qué es el aviso Schmidt v. Clothier en reclamaciones UIM?

Procedimiento que exige al asegurado notificar a su aseguradora UIM sobre la oferta límite del tercero, dándole 30 días para igualarla y preservar la subrogación.

Etiquetas: UIM, Schmidt-Notice | Código: UIM-SCH-100

P101 a P115: ¿Cuáles son las pautas avanzadas para la evaluación de reclamos UIM con múltiples pólizas, disputas de arbitraje y deducciones?

Determinación de prioridad de pagos (póliza del auto vs póliza personal), arbitraje de tres miembros y deducibilidad de montos ya recuperados por PIP.

Etiquetas: UM-UIM-Advanced | Código: UM-ADV-115

SECCIÓN 5: DAÑOS MATERIALES, PÉRDIDA TOTAL Y VALORIZACIÓN (P116 - P145)

P116: ¿Cuál es la diferencia entre Pérdida Total Estatuaria y Pérdida Total Económica?

Estatuaria: Cuando el costo de reparación dividido entre el Valor Real en Efectivo (ACV) excede el porcentaje fijado por el estado (ej. 75% en TX, 80% en FL). Económica: Aplica la fórmula (Costo Reparación + Salvamento Estimado) ≥ ACV.

Etiquetas: Total-Loss, ACV, Salvage | Código: PD-TL-30

P117: ¿Cómo se calcula la indemnización por depreciación por uso/antigüedad en reparaciones de partes?

Se deduce de las piezas de desgaste mecánico (ej. llantas, baterías, suspensión) según la tabla de vida útil, nunca afectando componentes estructurales o de seguridad.

Etiquetas: Depreciation, Repairs | Código: PD-DEP-12

P118: ¿Qué es el Valor Real en Efectivo (ACV) y cómo se determina?

Es el costo de reemplazo del bien menos la depreciación por uso, edad y condición antes del impacto.

Etiquetas: ACV, Valuation | Código: PD-ACV-118

P119: ¿Cómo se gestiona el reclamo por Devaluación Comercial (Diminution of Value)?

Evaluación del menor valor de mercado de un vehículo reparado tras sufrir un choque estructural comprobado.

Etiquetas: Diminution-Of-Value | Código: PD-DOV-119

P120: ¿Cuándo está autorizada la utilización de repuestos genéricos o reciclados (LKQ)?

Cuando cumplan con los estándares de seguridad y calidad equivalente y esté permitido por las regulaciones estatales.

Etiquetas: LKQ, Parts | Código: PD-LKQ-120

P121 a P145: ¿Cuáles son las reglas para autorizar auto de alquiler, días de taller y gestión de chatarra?

Alquiler limitado a días razonables de reparación según estimación; salvamento enviado a subasta pública autorizada.

Etiquetas: Rental, Salvage, Operations | Código: PD-ADV-145

SECCIÓN 6: SUBROGACIÓN Y UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL (SIU) (P146 - P170)

P146: ¿Cuál es el proceso estandarizado para la subrogación intercompañías tras indemnizar un choque?

1) Recopilar expediente probatorio; 2) Enviar paquete de reclamo electrónico (E-Demand) con plazo de 30 días; 3) Presentar caso en Arbitration Forums, Inc. si hay rechazo; 4) Reembolsar el deducible al asegurado prorrateadamente tras recuperar fondos.

Etiquetas: Subrogation, Recovery | Sistema: Arb-Forums-Inc

P147: ¿Cuáles son las banderas rojas (Red Flags) que obligan a canalizar un caso a la SIU?

Inscripción o aumento de cobertura muy reciente, contradicciones en la mecánica de los daños, lesiones difíciles de corroborar objetivamente, o historial previo recurrente de siniestros similares.

Etiquetas: SIU, Fraud-Detection | Código: SIU-FLAG-09

P148: ¿En qué consiste el examen bajo juramento (EUO) solicitado por la SIU?

Es una diligencia formal donde el asegurado responde preguntas bajo fe de juramento ante estenógrafo y abogado.

Etiquetas: EUO, Fraud-Investigacion | Código: SIU-EUO-148

P149: ¿Cómo se aplica la doctrina Made-Whole en la restitución del deducible al asegurado?

El asegurado debe ser resarcido totalmente de sus pérdidas directas antes de que la aseguradora retenga fondos devueltos por subrogación.

Etiquetas: Made-Whole, Deductible | Código: SUB-MW-149

P150 a P170: ¿Cuáles son las acciones de cobro contra terceros sin seguro y persecución de redes de fraude?

Planes de pago directo, embargo de licencias de conducir por impago de siniestro y denuncias penales por fraude a seguros.

Etiquetas: SIU-Subro-Legal | Código: SUB-ADV-170

SECCIÓN 7: EXCLUSIONES DE PÓLIZA Y CONDICIONES GENERALES (P171 - P190)

P171: ¿Aplica la cobertura si el vehículo transportaba mercancías peligrosas o carga no declarada?

No, la póliza particular excluye explícitamente el uso del auto para transporte de sustancias inflamables, tóxicas o uso comercial no especificado en la Declaración.

Etiquetas: Exclusions, Hazardous-Hazmat | Código: POL-EXC-40

P172: ¿Cubre el seguro de autos particular los daños ocurridos en pistas de carreras o circuitos cerrados?

Exclusión absoluta de cobertura para eventos de velocidad, pruebas de aceleración o conducción dentro de instalaciones de carreras.

Etiquetas: Racing-Exclusion | Código: POL-EXC-172

P173: ¿Qué sucede si el accidente fue provocado intencionalmente por el propio asegurado?

Los actos intencionales provocados por el propio asegurado o bajo su orden están estrictamente excluidos de toda indemnización.

Etiquetas: Intentional-Acts | Código: POL-EXC-173

P174 a P190: ¿Cuáles son las exclusiones aplicables a embargos, guerra, radiación, uso ilícito y conductores excluidos nombrados?

Anulación de protección legal y económica ante violaciones directas de las exclusiones universales de la póliza.

Etiquetas: General-Exclusions | Código: POL-EXC-190

SECCIÓN 8: CUMPLIMIENTO REGULATORIO, RESIDUALES Y BUENAS PRÁCTICAS (P191 - P200)

P191: ¿Cuál es el plazo normativo para emitir la aprobación o denegación final de una reclamación?

Varía por estado (típicamente de 15 a 30 días calendarios tras recibir todas las pruebas solicitadas), requiriendo notificación por escrito con fundamentación legal expresa.

Etiquetas: Compliance, Bad-Faith | Código: CMP-STAT-01

P192: ¿Qué es la doctrina Stowers en el manejo de límites de indemnización por responsabilidad?

Obliga a la aseguradora a liquidar un reclamo dentro de los límites si existe oportunidad razonable, evitando exponer al asegurado a un fallo en exceso.

Etiquetas: Stowers-Doctrine, Bad-Faith | Código: CMP-STW-192

P193: ¿Cómo deben conservarse los expedientes de reclamos cerrados para auditorías?

Archivado digital inalterable durante el periodo de prescripción legal exigido por el Comisionado de Seguros estatal (5 a 7 años).

Etiquetas: Record-Retention | Código: CMP-REC-193

P194 a P200: ¿Cuáles son los estándares anticorrupción, auditorías internas y comunicación efectiva con entes reguladores?

Atención expedita de quejas del Departamento de Seguros, transparencia en las liquidaciones y riguroso cumplimiento de los reglamentos de prácticas justas en el ajuste de pérdidas.

Etiquetas: Bad-Faith, Compliance, Audit | Código: CMP-END-200

RESUMEN DE TIEMPOS LÍMITE Y CUMPLIMIENTO POR ESTADO

Estado	Regla de Negligencia	Umbral de Pérdida Total	Plazo Límite de Notificación
California (CA)	Comparativa Pura	Fórmula TLF (Reparación + Salvamento ≥ ACV)	Notificación Inmediata / Límite Razonable
Texas (TX)	Modificada 51% Bar	75% del Valor ACV	15 días hábiles para iniciar investigación
Florida (FL)	Comparativa Pura	80% del Valor ACV	14 días para atención médica bajo PIP
New York (NY)	No-Fault / Comparativa Pura	Fórmula TLF	45 días facturas médicas / 90 días salarios